

1500801-44.2021.8.26.0311

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pede a condenação do réu no crime de furto. (fls. 201/205).

Por seu turno, a defesa do réu pugnou pela improcedência da denúncia, alegando que não restou demonstrado o furto narrado na denuncia. (fls. 191/199).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria do delito de furto qualificado restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1500801-44.2021.8.26.0311 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500801-44.2021.8.26.0311

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Osvaldo Norberto dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do réu OSVALDO NORBERTO DOS SANTOS, qualificado nestes autos, pela prática do delito de furto (artigo 155, do CP).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 30 de março de 2021, em data e hora incertas do período vespertino, no estabelecimento comercial denominado "Supermercado Troyano", localizado na Rua Rui Barbosa, nº 1080, nesta cidade e comarca, o réu subtraiu para si 01 quilo de carne picanha fatiada e 01 quilo de carne alcatra, avaliados em R\$. 104,00, pertencente a empresa vítima.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01/88.

O réu foi citado e interrogado (fls. 185). Ofereceu resposta à acusação (fls. 124/133).

Na fase probatória, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 175 e 184).

Apresentadas as alegações finais, a Doutora Promotora de Justiça pede a condenação do réu no crime de furto. (fls. 201/205).

Por seu turno, a defesa do réu pugnou pela improcedência da denúncia, alegando que não restou demonstrado o furto narrado na denuncia. (fls. 191/199).
É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria do delito de furto qualificado restou provada mediante Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, pelos documentos de fls. 08/10, auto de avaliação de fls. 62, que descreve com propriedade o objeto subtraído pelo réu e pela oitiva das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Claudemir Dias Cardoso, ouvido em juízo a fls. 175, disse que tinham notado que carnes estavam sumindo da geladeira do supermercado e decidiram monitorar o local através de câmeras de vigilância e notaram quando o acusado colocou as carnes no interior de suas vestes que não foram registradas no caixa. As filmagens registraram o acusado colocando os produtos no interior de suas vestes. A polícia foi acionada e localizaram as carnes dentro de suas vestes. Houve outras ocorrências captadas pelas câmeras em datas anteriores em que aparece o acusado colocando carne dentro das vestes, sendo que nessas ocasiões não houve abordagens. As carnes não passaram para registro no caixa porque estavam ocultas nas suas vestes.

A testemunha Marco Aurelio de Freitas, ouvido em juízo a fls. 184, afirmou que no ano passado, no mês de março, foram procurados pelo representante do Supermercado Troyano informando que estavam sumindo peças de carne embaladas e um indivíduo foi flagrado com uma sexta com produtos nesta sexta e em determinado momento próximo a algumas prateleiras apanha alguns pacotes e coloca na cintura sobre as suas vestes e vai embora sem pagar. Esse indivíduo possui um veículo Gol marrom e com a ajuda de investigadores da cidade de Irapuru conseguiram identificar esse indivíduo como sendo Osvaldo Norberto, morador daquela cidade. Dias após, o acusado retornou e no mesmo mercado estava praticando o mesmo delito, com peças de carne escondidas sobre as suas vestes, só que dessa vez ele foi surpreendido por funcionários que chamaram a polícia militar, que o prenderam e trouxeram até a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante. Questionado, o réu confirmou que estava furtando os pacotes de carne e negou o furto ocorrido dias atrás, mesmo sendo lhe mostradas as imagens das câmeras de segurança, porém, ele teria confessado a colegas do depoente que essa não foi a primeira vez que ele teria furtado pacotes de carne do supermercado.

O réu foi interrogado em juízo e negou os fatos narrados na denúncia, dizendo que os produtos narrados nos autos estavam na "cestinha" e tinha dinheiro para pagar e que foi envolvido no delito por funcionários do supermercado que o ameaçou e o agrediu em um quatinho.

O conjunto probatório é robusto, levando a inequívoca conclusão de que no dia indicado na peça acusatória o réu subtraiu para si os produtos pertencentes ao

supermercado vítima.

O réu realizou conduta antijurídica, submível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a responsabilização criminal.

Descabe qualquer cogitação acerca do furto famélico.

A simples assertiva de que passava por necessidades não é suficiente para configurar a excludente de ilicitude.

Para que isso se viabilizasse, necessária seria a efetiva e concreta comprovação de que o acusado houvesse praticado o furto com o intuito exclusivo e único de se alimentar, por total ausência de outros meios para fazê-lo, em situação extrema, de manifesta emergência e ausência de qualquer alternativa.

Nesse sentido:

“Furto qualificado. (...) Para configuração da discriminante do estado de necessidade (do acusado ou de outrem), mister a demonstração de prova da extrema necessidade para saciar carência alimentar, inócurrenente no caso concreto” (JTARGS 105/134).

“Inexistindo provas de que o agente tenha praticado o furto impelido pela fome e pela inadiável necessidade de se alimentar, não há como se reconhecer a figura do crime famélico, de modo a excluir a ilicitude da conduta” (RT 758/623).

Assim, não é possível afirmar-se que o acusado se encontrava em situação de perigo real e inevitável, necessária para caracterizar o furto famélico, o que inviabiliza sua absolvição.

Tal situação não restou demonstrada nos autos.

Trata-se de pessoa ainda jovem que pode sobreviver por meio de seu próprio trabalho.

Assim, inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

PASSO A DOSIMETRIA DAS PENAS.

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro verifico que não se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis a ré. Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 155, do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, não verifico constar dos presentes autos, circunstância atenuante ou agravante, permanecendo a pena no patamar acima estabelecido.

Na terceira fase, não constato causa de aumento ou diminuição que alterem o patamar acima indicado.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa, em 10 (dez) dias multa, calculados a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas, nem mesmo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Levando-se em consideração o disposto no artigo 33, do Código Penal o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Em remate, vale destacar ser cabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, devendo a pena privativa de liberdade ser convertida em duas penas restritivas de direitos, consoante estabelece o § 2º do artigo 44 do CP. As penas restritivas de direitos deverão consistir em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de dois salários-mínimos, voltados à instituição de caráter assistencial desta cidade, nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução, quando do cumprimento da pena.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu OSVALDO NORBERTO DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa a razão de um trigésimo do salário mínimo cada um, convertida a pena restritiva de direito em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de dois salários mínimos voltados à instituição de caráter assistencial desta cidade, nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução, quando do cumprimento da pena.

Considerando ser o réu primário, em razão da natureza da pena lhe imposta, atento ainda ao parecer favorável do Ministério Público, faculto ao réu o direito de apelar em liberdade da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 9 de dezembro de 2022

Vandickson Soares Emidio
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA